

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4302/2531

ธนาคาร นครหลวง ไทย จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อเมสันเทรดดิ้ง กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 166, มาตรา 181

ป.วิ.พ. มาตรา 249

เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกฟ้องเนื่องจากโจทก์ไม่มาศาลตามกำหนดนัดแล้ว โจทก์ได้ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ และได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นด้วย ต่อมาศาลชั้นต้นได้สวนคำร้อง ของ โจทก์แล้วมีคำสั่งให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ดังนี้ ไม่ว่าคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ยกฟ้องดังกล่าวจะชอบหรือไม่แต่ศาลชั้นต้นก็ได้มีคำสั่งให้ยกคดีของโจทก์ขึ้นพิจารณาใหม่แล้วฎีกาของโจทก์ในเรื่องที่ศาลชั้นต้นยกฟ้องจึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยต่อไป

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว มีคำสั่งให้ประทับฟ้อง ในวันนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์ไม่มาศาลตามกำหนดนัด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ศาลฎีกาตรวจสอบสำนวนประชุมปรึกษาแล้วเห็นว่า เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกฟ้องเนื่องจากโจทก์ไม่มาศาลตามกำหนดนัดแล้ว และก่อนที่โจทก์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ยกฟ้องนั้น โจทก์ได้ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นอ้างว่ามีเหตุสุดวิสัย เป็นเหตุทำให้โจทก์ไม่อาจมาศาลในวันนัดพิจารณาได้ขอให้ศาลชั้นต้นยกคดีโจทก์ขึ้นพิจารณาใหม่ ซึ่งต่อมาศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งว่ามีเหตุสมควรให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ดังนี้ไม่ว่าคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ยกฟ้องดังกล่าวจะชอบหรือไม่แต่ศาลชั้นต้นก็ได้มีคำสั่งให้ยกคดีของโจทก์ขึ้นพิจารณาใหม่ตามคำร้องของโจทก์แล้ว ฎีกาของโจทก์จึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยต่อไป ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษาให้ยกฎีกาของโจทก์

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เฉลิม การปลื้มจิตต์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ